

Abberufung und Anstellung getrennt prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Trenne Organamt, Anstellungsvertrag und Gesellschafterstellung. Bearbeite gewöhnliche Abberufung, wichtigen Grund, vertragliche Kündigung und etwaige Eilsicherung anhand des konkreten Auftrags.

2. Eingaben

Nutze Satzung, Bestellung, Registerlage, Geschäftsführeranstellungsvertrag, Beschlusswortlaut, Kündigungsschreiben und Zugangsbelege. Erfasse Pflichtverletzungen mit Datum, Kenntnisstand, Belegen und Gendarstellung.

3. Ablauf und Checkliste

1. Erstelle für Organamt, Dienstvertrag und Geschäftsanteil je einen eigenen Status mit Rechtsgrundlage und Datum. Prüfe § 38 GmbHG und Satzung: gewöhnliche Abberufbarkeit und etwaige Beschränkung auf wichtigen Grund. Der Verlust des Amts lässt Vertragsvergütung und Mitgliedschaft nicht automatisch entfallen.
2. Bestimme das zuständige Organ für Organmaßnahme und Vertragsmaßnahme; Satzung, Beirat und etwaige gesetzliche Sonderzuständigkeit lesen. Formuliere Abberufung, Entscheidung über Kündigung, Ermächtigung zum Ausspruch und gegebenenfalls Bestellung eines Nachfolgers getrennt. Ein interner Beschluss ist nicht ohne Weiteres schon die gegenüber dem Vertragspartner zugehende Kündigung.
3. Ordne jeden wichtigen Grund nach Verhalten, verletzter Pflicht, Zeitpunkt, Kenntnis, Beleg und Gendarstellung. Prüfe Gesamtwürdigung und mildere Mittel. Nach GS-10, Rn. 9–17, muss bei gerichtlicher Beschlusskontrolle der wichtige Grund tatsächlich im Beschlusszeitpunkt vorliegen; die bloße Behauptung entscheidet nicht über das Ergebnis. Stimmverbote einschließlich möglicher gemeinsamer Pflichtverletzung an [stimmen-und-mehrheiten-pruefen](#) übergeben.
4. Lies Vertragslaufzeit, Kündigungsrecht, Frist, Koppelung und Freistellung. Für § 626 Abs. 2 BGB protokolliere Tatsachenkenntnis der kündigungsberechtigten Stelle, notwendige Aufklärung, Entscheidungsdatum, Absendung und Zugang innerhalb der Zweiwochenfrist. Nicht schematisch das Datum einer ersten Verdachtsmail mit dem Beginn gleichsetzen. Ein Verzicht auf Nachfragen bedeutet keine belastbare Fristberechnung.
5. Prüfe die Erklärung nach vollständigem Brief, Unterschriften, Funktionen und Ermächtigung. GS-03, Rn. 14–20, erlaubt die Auslegung einer Erklärung auf Gesellschaftsbriefpapier als Erklärung für die Gesellschaft auch ohne Funktionszusatz; es heilt keine fehlende Vertretungsmacht oder notwendige zweite Erklärung. Zugang, Original-/Vollmachtsfragen und vertragliche Form gesondert anhand des konkreten Erklärenden prüfen.
6. Berechne Vergütungsfolgen zeitabschnittsweise aus wirksamer oder streitiger Beendigung, Fixum, Tantieme, Freistellung und belegten Zahlungen. Nachvertraglichen Wettbewerb und zugesagte Karenzentschädigung an [wettbewerb-und-wissen-sichern](#) übergeben; keine automatische Entschädigung nach Arbeitnehmerregeln unterstellen.
7. Sichere die Handlungsfähigkeit durch wirksame Vertretung und gegebenenfalls Nachfolgerbestellung. Herausgabe von Gesellschaftsunterlagen und technische Zugriffsänderungen konkret bestimmen; Informationsrechte als Gesellschafter bleiben eigenständig. Falls Abberufung einen Anteilsrückkauf auslöst, GS-18 und [einziehung-und-ausschluss-pruefen](#) mit Tätigkeitsbindung, Optionsdatum und Preisregel fortführen.

8. Liefere die beauftragten Beschlüsse und Erklärungen vollständig, mit gesondertem internen Fristen-/Zugangsvermerk. Bei Verteidigung begründe jeden Wirksamkeitseinwand und alternative Vergütungsberechnung; kein bloßer Satz, das Zerwürfnis beende alles.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere getrennte vollständige Texte für Organbeschluss und vertragliche Erklärung, soweit beauftragt, dazu einen internen Fristen-/Zugangsvermerk. Prüfe Wirksamkeit, Ansprüche und Registerfolgen, ohne einen bloßen Entwurf als vollzogen zu bezeichnen.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Die Versammlung erklärt nur „Geschäftsführer X wird abberufen“. Der Anstellungsvertrag läuft noch zwei Jahre. Prüfe die gesonderte Vertragsbeendigung und Vergütungsfolgen, statt das Gehalt automatisch ab dem Beschluss auf null zu setzen.

Verkauf und Vergleich verhandeln

1. Zweck und Anwendungsfall

Überführe die konkret freigegebenen Verhandlungsziele in vollständige Vergleichs- oder Kaufvertragsentwürfe. Eine Verkaufssperre wird nicht durch bloße E-Mail an den Erwerber überwunden; Form, Zustimmungen und tatsächliche Vertretung sind Teil des Produkts.

2. Eingaben

Nutze Satzung, Bindungs-/Vinkulierungsregelungen, Angebote, Anteilsdaten, Listenstand, Darlehen, Geschäftsführer-/Anstellungsunterlagen, laufende Verfahren und belegte Verhandlungsbefugnis. Erfasse Mindestziele und offene wirtschaftliche Entscheidungen ohne pauschalen Neuaufnahmebogen.

3. Ablauf und Checkliste

1. Bestimme Parteien und Mechanismus: Anteilskauf, Einziehung, Austritt auf tragfähiger Grundlage oder Vergleich ohne Ausscheiden. Satzung und schuldrechtliche Gesellschaftervereinbarung getrennt lesen: Eine Nebenvereinbarung bindet ihre Parteien, ändert aber nicht ohne Weiteres den korporativen Satzungsinhalt oder die Rechte eines nicht beigetretenen Erwerbers.
2. Prüfe Anteil, Inhaber-/Listenstand, Vinkulierung, Vorkaufs-/Ankaufsrechte, Bedingungen und Erklärungsfristen. Die Pflicht zur Abtretung und die Abtretung eines GmbH-Anteils unterliegen § 15 GmbHG; vollständigen notariellen Vollzug vorbereiten. Aus einem blockierten Verkauf nicht ohne Prüfung ein einseitiges Austrittsrecht oder einen Anspruch gegen jeden Mitgesellschafter ableiten.
3. Bei Leaver-Optionen Trigger, Rolle, Optionsausübung, Preisformel und Frist gesondert auslegen. Nach GS-18 sind Klauselgültigkeit, Abfindung/Preis und konkrete Ausübung drei Prüfungen. Ein hoher Kapitaleinsatz macht ein Managermodell nicht zwingend unwirksam; umgekehrt legitimiert das Etikett „Manager“ keine freie Hinauskündigung eines wirtschaftlich eigenständigen Gründergesellschafters. Manipulierten Zeitpunkt vor einem Unternehmensverkauf konkret prüfen.
4. Führe eine Zahlungsübersicht je Gläubiger und Schuldner: Kaufpreis des Erwerbers, Abfindung der Gesellschaft, Gesellschaftsdarlehen, Dienstvergütung und Ersatzansprüche. Bestimme Fälligkeit, Raten, Zinsen und Sicherheiten jeweils. Keine Gesamtsumme durch unzulässige Verrechnung verschiedener Parteien erzeugen. Die Gesellschaft darf Ansprüche nicht durch einen Vergleich ihrer Gesellschafter verlieren, an dem sie nicht wirksam beteiligt ist.
5. Formuliere abgestimmte Vollzugsbedingungen: erforderliche Organ-/Drittzustimmung, notarielle Verpflichtung und Abtretung, Kaufpreiszahlung oder nachgewiesene Sicherheit, Anteilübergang, Amtswechsel, Unterlagen-/Zugriffsübergabe und Listeneinreichung. Sorge für eine Regel bei Bedingungsausfall mit Frist und Rückabwicklung. Bestehende Bürgschaft endet erst mit wirksamer Freigabe des Gläubigers, nicht durch eine bloße interne Freistellung.
6. Prüfe Kapitalerhaltung und Insolvenzrisiken bei Zahlungen der Gesellschaft gesondert. Rechtsverbindliche Finanzierung und werthaltige Sicherheit belegen; die Vergleichssumme ersetzt keine Kapitaldeckungsprüfung. Steuerliche Folgen als bestimmten Anschlussauftrag behandeln, nicht Steuerneutralität zusichern.
7. Formuliere Erledigung/Verzicht mit Parteien, betroffenen Rechtsverhältnissen, Stichtag und ausdrücklich erhaltenen Ansprüchen. Prozessbeendigung zeitlich an den vereinbarten Vollzug koppeln; Klagerücknahme, Erledigung und Vergleich sind unterschiedliche Handlungen mit unterschiedlichen Kostenfolgen. Keine unbekannten Drittansprüche oder nicht disponiblen Pflichten „miterledigen“. Vertraulichkeit und Wettbewerb im erforderlichen Umfang konkret gestalten.

8. Liefere den vollständigen Entwurf mit Vollzugsübersicht und wenigen offenen wirtschaftlichen Entscheidungen. Nach Gegenangebot rechne Preis, Sicherheit, Zahlung und Verzicht erneut zusammen und ändere die korrespondierenden Klauseln. Bei Scheitern die konkret weiterlaufenden Fristen an [streitstand-und-fristen-klaeren](#) zurückgeben; Verhandlungen hemmen nicht jede Frist automatisch.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere eine vollständige interne Entscheidungsvorlage und den beauftragten ausformulierten Vergleichs- beziehungsweise Kaufvertragsentwurf. Bekannte Daten ausfüllen, entscheidende Lücken klar markieren. Ein notariell erforderlicher Entwurf wird nicht als formwirksam abgeschlossen ausgegeben.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Ein Verkauf soll gegen Rücknahme beider Beschlussklagen erfolgen; zugleich sind Darlehen und Geschäftsführervergütung offen. Regel alle beauftragten Bausteine mit richtigen Parteien und abgestimmten Vollzugsbedingungen, statt lediglich „mit Zahlung ist alles erledigt“ zu schreiben.

Beschlüsse angreifen und Vollzug sichern

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeite die konkret beauftragte Rechtsverfolgung oder Verteidigung. Beschlussmängel, positive Feststellung, Unterlassung, Listenlegitimation und einstweilige Sicherung werden nicht in einen pauschalen Antrag vermischt.

2. Eingaben

Nutze Satzung, konkrete Beschlüsse, Abstimmung, Ergebnisfeststellung, Kenntnis-/Zugangsdaten, laufende Verfahren, Schiedsklauseln, Vollzugsbelege und Mandat. Für Eilrechtsschutz müssen bestimmte drohende Maßnahmen und verfügbare Glaubhaftmachungsmittel erkennbar sein.

3. Ablauf und Checkliste

1. Wähle anhand von Protokoll und Feststellungsbefugnis: Anfechtung eines festgestellten positiven Beschlusses; Nichtigkeitsfeststellung bei einschlägigem Nichtigkeitsgrund; Anfechtung der verbindlich festgestellten Ablehnung verbunden mit positiver Feststellung; oder einfache Feststellung bei fehlender bindender Feststellung. [Verfahrenswahl](#) enthält konkrete Antragsfassungen. Ein Fehler der Stimmenzählung ist kein Freibrief, das festgestellte Ergebnis zu ignorieren.
2. Bestimme für jedes Begehren Kläger/Antragsteller, Beklagte/Antragsgegnerin und wirksame Vertretung. Beschlussmängelklagen richten sich grundsätzlich gegen die Gesellschaft. Gesellschaftsansprüche gegen Geschäftsführer bleiben Ansprüche der Gesellschaft; § 46 Nr. 8 GmbHG, besonderer Vertreter und Subsidiarität einer Gesellschafterklage nach GS-04 prüfen. Eine Forderung des Gesellschafters aus seinem Darlehen hat eine andere Anspruchsinhaberschaft.
3. Prüfe Satzungs-/Schiedsklauseln, Zuständigkeit, Rechtsschutzinteresse und Fristen. Die Monatsfrist ist für GmbH-Anfechtungen regelmäßig BGH-Maßstab (GS-13), obwohl keine universelle gesetzliche Frist jeder GmbH-Klage besteht. Jede geltend gemachte Ausnahme konkret belegen. Bei Klageerwidderung Klagezustellung, Verteidigungsanzeige und gerichtliche Erwidierungsfrist getrennt erfassen.
4. Unterscheide materielle Mitgliedschaft, richtige Liste und vorläufige Rechte. Gegen die Gesellschaft kann trotz positiver Liste die Feststellung materieller Beteiligung nach § 256 Abs. 1 ZPO zulässig bleiben, wenn sie ernstlich bestritten wird (GS-17). Listenberichtigung grundsätzlich gegen die Gesellschaft; gegen einen Gesellschafter-Geschäftsführer nur mit eigenständiger Pflichtgrundlage, etwa gezieltem eigennützigem Listenmissbrauch (GS-07). § 40 GmbHG allein begründet keinen beliebigen persönlichen Erfüllungsanspruch gegen den Geschäftsführer.
5. Bei verweigerter Information nach § 51a GmbHG zuerst konkretes Begehren und Antwort feststellen. § 51b GmbHG führt zum besonderen Antrag gegen die Gesellschaft beim ausschließlichen Landgericht ihres Sitzes, über §§ 132 Abs. 3, 99 Abs. 1 AktG nach FamFG. Die Zweiwochenfrist des § 132 Abs. 2 AktG ist nicht verwiesen. Den Anspruch auf Information nicht durch eine pauschale Beschlussanfechtung ersetzen; Gegenstand und Einsichtmodalitäten hinreichend bestimmen.
6. Eilschutz am aktuellen Zustand ausrichten: drohende Listeneinreichung untersagen; bei bereits geändertem Stand vorläufige Behandlung und erforderliche Korrektur mit eigener Anspruchs-/Dringlichkeitsprüfung erwägen. Akt, Gesellschaft, Anteile und zeitliche Reichweite konkret bezeichnen. Vorangegangenes Zuwarten, Änderungen der Gefahr und mögliche Vorwegnahme offen würdigen; keine universelle gesellschaftsrechtliche Dringlichkeitsvermutung behaupten. GS-08 sichert gegen konkreten Listenwechsel, nicht gegen jedes zukünftige Geschäft.
7. Erstelle einen vollständigen Schriftsatz mit Rubrum, bestimmten Anträgen, belegter Chronologie, Anlagenbezug und rechtlicher Subsumtion. Bei Erwidderung jede erhebliche Behauptung beantworten und § 138 ZPO beachten; Bestreiten mit Nichtwissen nicht pauschal für eigene Vorgänge verwenden.

Für eidesstattliche Versicherungen nur eigene Wahrnehmung als solche formulieren, Hörensagen und Quelle gesondert bezeichnen.

8. Übergib mit dem Eilentwurf einen Vollziehungsplan: Erlass, Zustellung/Vollziehung nach §§ 936, 929 Abs. 2 ZPO, betroffene Notare und konkrete Titelreichweite. Die Monatsfrist des Vollzugs ist eine andere Frist als die Beschlussanfechtung. Haftung nach § 945 ZPO und gegebenenfalls Sicherheitsleistung fallbezogen bewerten. Tatsächliche Einreichung, Zustellung oder Unterrichtung nur bei Auftrag und belegtem Vollzug als erfolgt melden.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Bei Gerichtsauftrag liefere einen vollständigen, präzisen Entwurf; technische Versand- und Belegnotizen bleiben getrennt. Bei Beratungsauftrag liefere stattdessen eine begründete Entscheidungsvorlage mit konkreten Fristen und nötigen nächsten Schritten. Keine angeblich erfolgte Einreichung oder Zustellung erfinden.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Eine Kapitalerhöhung soll nächste Woche angemeldet werden, während das Beschlussergebnis bestritten wird. Prüfe den genauen Beschlussstand und die drohende Handlung. Ein pauschaler Antrag, sämtliche Geschäfte der Gesellschaft zu untersagen, ersetzt kein bestimmtes Sicherungsziel.

Darlehen und Vertretung prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeite die beauftragte Darlehens- oder Vertretungsfrage im Gesellschafterstreit. Eine fehlende interne Zustimmung ist nicht automatisch fehlende externe Vertretung; eine fällige Forderung ist nicht automatisch risikofrei auszusahlen.

2. Eingaben

Nutze Darlehensvertrag, Nachträge, Bankbelege, Konten, Fälligkeits-/Kündigungserklärungen, Satzung, Registerlage, Geschäfts- und Beiratsordnung sowie Beschlüsse. Erfasse die tatsächliche Funktion der Prokuristin.

3. Ablauf und Checkliste

1. Ordne für jeden Zahlungsvorgang Darlehensgeber, Schuldner, Vertragsgrund, Valutierung, Fälligkeit und Tilgung zu. Unterscheide Geld an die Gesellschaft, Geld der Gesellschaft an einen Gesellschafter, Fremdschuldtilgung durch den Gesellschafter und Auslagen aus einem Dienst-/Austauschverhältnis. Eine Sammelposition „Gesellschafterkonto“ genügt nicht. Erstelle aus Kontoauszug und Vertrag eine Saldenbrücke ohne doppelte Tilgungs-/Verrechnungsbuchung.
2. Prüfe Vertragsschluss, Nachtrag, Kündigung, Erlass, Anerkenntnis und Sicherheit jeweils gesondert. Lege für jeden Akt Registervertretung nach § 35 GmbHG, notwendige Mitwirkung, Vollmacht, Prokura und § 181 BGB offen. Ein Prokurist handelt in seiner eigenen Vollmachtsrolle; gemischte Gesamtvertretung nicht ohne Rechtsgrundlage annehmen. Eine §-181-Befreiung heilt weder fehlende zweite Vertretung noch die eigene Zuständigkeitsfrage.
3. Lies Beirats-/Gesellschaftervorbehalt und bestimme den zustimmungsbedürftigen Akt. Im gewöhnlichen Drittverkehr schützt § 37 Abs. 2 GmbHG grundsätzlich vor Außenwirkung interner Beschränkungen; konkrete Kollusion oder erkennbarer Missbrauch bleiben eigenständig. Bei Geschäften mit dem Gesellschafter selbst oder einer von ihm als Alleingesellschafter und Geschäftsführer beherrschten GmbH greift dieser Schutz nach GS-01, Rn. 41–44, nicht entsprechend. Nicht jedes verbundene Unternehmen erfüllt diese besondere Konstellation.
4. Prüfe mögliche Genehmigung mit zuständiger Stelle, Erklärungsinhalt und Vertretung. GS-16 erlaubt unter passender Satzung mündliche/konkludente Beschlussfassung, verlangt aber getrennte Feststellung von Verfahrenseinverständnis, Sachstimme und wirksamer Organbestellung. Ein Zahlungsvermerk oder eine Beiratsmail ist keine automatische Genehmigung durch die richtige Stelle.
5. Prüfe die Forderung zivilrechtlich und insolvenzrechtlich getrennt. Nach GS-02 hat ein echtes Gelddarlehen keine Mindestlaufzeit; auch direkte Tilgung einer Gesellschaftsschuld mit fortbestehendem Regressanspruch kann sofort darlehensgleich sein. Entgelt oder Aufwendungen aus eigenen Austauschleistungen werden dagegen nicht ohne Finanzierungsfunktion gleichgestellt. Bei mehr als drei Monaten Stehenlassen besteht regelmäßig ein entsprechendes Indiz, darunter sind weitere Indizien erforderlich; keine pauschale Dreimonatsfreigrenze.
6. § 30 Abs. 1 Satz 3 GmbHG nimmt Darlehensrückgewähr und gleichgestellte Leistungen von Satz 1 aus. Daraus folgt keine Auszahlungserlaubnis bei Insolvenzreife: §§ 15a, 15b, 17, 19, 39 und 135 InsO mit passenden Zeitpunkten und Ausnahmen gesondert prüfen. § 135 Abs. 1 unterscheidet Sicherung innerhalb von zehn Jahren und Befriedigung innerhalb eines Jahres vor dem Antrag sowie Vorgänge danach; Drittfinanzierung mit Gesellschaftersicherheit gehört zu Absatz 2. Kleinbeteiligten-/Sanierungsprivileg nicht nur anhand eines aktuellen Prozentsatzes ohne weitere Voraussetzungen anwenden.

7. Bei Anspruchsverfolgung gegen Geschäftsführer § 46 Nr. 8 GmbHG und Stimmverbote einschließlich Vertreterkonflikten prüfen. Übergib Zahlung, Belege, Anspruchsinhaber, Zustimmungs- und Vertretungsbefund an [beschluesse-angreifen-und-sichern](#); persönliche Zahlungsklage nicht mit einem Gesellschaftsanspruch verwechseln. Liefere das bestellte vollständige Zahlungs-, Genehmigungs- oder Ablehnungsschreiben.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere Darlehens-/Zahlungsabgleich, getrennte Außen-/Innenbewertung und einen vollständig formulierten Handlungstext. Ungeklärte Vertretung oder Krisentatsachen bleiben konkret bezeichnet; ein Vermerk ersetzt keine tatsächlich erteilte Zustimmung oder Zahlung.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Ein Geschäftsführer unterschreibt allein eine Darlehensänderung; der Beirat hat zugestimmt, im Register steht Gesamtvertretung. Prüfe die externe Erklärung gesondert. Umgekehrt begründet ein wirksam von beiden Geschäftsführern geschlossenes Geschäft ohne Beiratsvotum nicht automatisch dessen Außenunwirksamkeit.

Einziehung und Ausschluss prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüfe, auf welchem konkreten Weg eine Mitgliedschaft beendet werden soll und welche Rechtsfolgen tatsächlich eingetreten sind. „Ausschluss“ ist keine universelle Beschlussform. Die Zahlung einer Abfindung, Wirksamkeit der Maßnahme und Legitimation in der Liste sind getrennt zu behandeln.

2. Eingaben

Lies Satzung samt Entstehungs-/Beitrittsstand, Geschäftsanteilsdaten, Beschlusswortlaut, Pflichtverletzungsbelege, Abfindungsregelung, Finanzlage, aktuelle und eingereichte Listen sowie Übergabe-/Zugangsbelege. Nutze Bewertungsunterlagen, ohne einen fehlenden Unternehmenswert zu erfinden.

3. Ablauf und Checkliste

1. Lege den Mechanismus verbindlich fest: satzungsmäßige Einziehung nach § 34 GmbHG, satzungsmäßiger Ausschluss, Zwangsabtretung, gerichtlicher Ausschluss ohne Satzungsgrundlage oder einvernehmlicher Verkauf. Bei Zwangseinziehung Zeitpunkt der Satzungsklausel und Anteilserwerb nach § 34 Abs. 2 prüfen. Die Bezeichnung „Ausschluss“ ersetzt weder einen Einziehungsbeschluss noch ein Gestaltungsurteil.
2. Prüfe Tatbestand, wichtigen Grund, Verhältnismäßigkeit und mildere geeignete Mittel anhand konkreter Vorfälle. Erhebe auch Beiträge der ausschließenden Seite zum Zerwürfnis. Bei Manager-/Leaverregeln nach GS-18 drei eigenständige Prüfungen liefern: Ausscheidensmechanismus, Abfindung/Preis, Ausübung der Option. Gründeranteil mit eigenständigen Einflussrechten nicht ohne Prüfung einem abhängigen Managementmodell gleichsetzen.
3. Prüfe Einladung, rechtliches Gehör im konkreten Verfahren, Stimmverbot, Mehrheit, Feststellungsbefugnis und Wortlaut. Bei gerichtlichem Ausschluss ist grundsätzlich die Klage der Gesellschaft gegen den Betroffenen vorzubereiten; eine eigene Gesellschafterklage erfordert gesonderte Prozessführungsbefugnis und Subsidiaritätsprüfung. GS-06, Rn. 14–19, betrifft einen besonderen Zweipersonenfall mit umstrittener Organvertretung; bloßer Konflikt genügt nicht.
4. Bestimme den Wirksamkeitszeitpunkt: gerichtlicher Ausschluss ohne Satzungsregel wirkt nach GS-06, Rn. 20–28, mit Rechtskraft, ohne Zahlungsbedingung. Eine wirksame Einziehung wirkt grundsätzlich mit Mitteilung, sofern Satzung und Beschluss keine abweichende zulässige Regel tragen; Nichtigkeit und erfolgreiche Anfechtung bleiben erheblich. Kein Zahlungsverprechen macht eine anfangs nichtige Maßnahme wirksam.
5. Prüfe zwei verschiedene Rechenwerke: Unternehmens-/Anteilswert für die Abfindung und stichtagsbezogene Handelsbilanz für das freie Vermögen. Steht bei Einziehungsbeschluss fest, dass die Abfindung nicht ohne Kapitalverstoß zahlbar ist, greift GS-09; beim gerichtlichen Ausschluss ist nach GS-06 der Schluss der mündlichen Verhandlung maßgeblich. Nicht realisierte stille Reserven oder bloße Liquidität genügen nicht. Eine Ausstattungszusage braucht Rechtsbindung, Werthaltigkeit und Aktivierbarkeit; ihre Unterschrift, Gegenpartei und konkrete Verpflichtung nachweisen.
6. Berechne Abfindung, Fälligkeit, Raten und Zinsen aus der wirksamen Satzungsregel; Bewertungsstichtag, Ausscheidenstag und Fälligkeit nicht gleichsetzen. Prüfe Klauselgültigkeit und tatsächliche Bewertung getrennt. GS-12 trägt keinen entschädigungslosen Verlust wegen grober Pflichtverletzung und keinen pauschal erlaubten Abschlag. Schadensersatz und Aufrechnung brauchen eigene Anspruchsinhaber, Voraussetzungen und bezifferte Belege. Ein Abfindungsanspruch gegen die Gesellschaft kann nicht ohne Gegenseitigkeitsprüfung mit einer Privatforderung eines Mitgeschafters verrechnet werden.

7. Trenne anfängliches Abfindungshindernis von späterer Auszahlungssperre und möglicher persönlicher Haftung der Verbleibenden. Diese Haftung folgt nach GS-06/GS-09 nicht automatisch aus ihrer Gesellschafterstellung, sondern unter anderem aus treuwidriger Fortsetzung ohne gebotene Befriedigungsmaßnahmen. Verjährung der Zahlungsansprüche eigenständig sichern; der Beschlussprozess ersetzt dies nicht ohne Prüfung.

8. Prüfe Liste, drohenden Listenwechsel und weitere Beschlüsse. Übergib an [beschluesse-angreifen-und-sichern](#) den bestimmten Einziehungsbeschluss, Anteile, aktuelle Liste, Glaubhaftmachung und Dringlichkeitschronologie. Bei zurückgekehrter Listeneintragung kann materielle Feststellung nach GS-17 erforderlich bleiben. Liefere vollständiges Beschlusspaket, Verteidigung, Bewertungsauftrag oder Vergleichsteil entsprechend dem Mandat.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere eine konkrete Weg- und Wirksamkeitsprüfung samt vollständig ausformuliertem Produkt. Liste, Anteil, Organamt und Abfindung erhalten getrennte Ergebnisse. Fehlende Bewertungsdaten oder offene Wirksamkeitsvoraussetzungen dürfen nicht als erledigt erscheinen.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Die Gegenseite nennt einen Beschluss „Einziehung und Ausschluss“, setzt einen niedrigen Pauschalwert und reicht eine neue Liste ein. Prüfe den tatsächlichen Wortlaut, rechtlichen Weg, Abfindung, Kapitalerhaltung und Listenfolgen einzeln; ein Registereintrag heilt nicht automatisch alles.

Gesellschafterstreit geordnet lösen

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeite den konkreten Gesellschafterstreit zusammenhängend und produktorientiert. Lies vorhandene Unterlagen zuerst, übernehme bereits geklärte Rollen und frage nur entscheidende Lücken nach. Ziel ist das tatsächlich bestellte vollständige Arbeitsergebnis, nicht eine abstrakte Gesamtdarstellung des Gesellschaftsrechts.

2. Eingaben

Nutze Auftrag, Satzung, Gesellschafterliste, Registerlage, Verträge, Einladungen/Beschlüsse, Protokolle, Zugänge, Zahlungsbelege und Korrespondenz. Bestimme Mandantin, Vertretung und Rechtsform. Eine GmbH, ihr Geschäftsführer und ihre Gesellschafter haben unterschiedliche Rechte und Interessen.

3. Ablauf und Checkliste

1. Kläre anhand der Akte Mandantin, Rechtsform, Vertretung und bestelltes Produkt. Führe eine gemeinsame Chronologie, aber getrennte Rechtspositionen für Anteil, Listenlegitimation, Amt, Anstellung und Gläubigerstellung. Bei bereits zugestellter Klage zuerst gerichtliche Fristen und Verteidigung sichern; eine vollständige Erwiderung ist ein anderes Produkt als ein Erstgutachten.
2. Gehe mit Einladung, Beschlusswortlaut und Protokoll zu [streitstand-und-fristen-klaeren](#), [versammlung-und-tagesordnung-vorbereiten](#) und [stimmen-und-mehrheiten-pruefen](#). Übergib Beschlussdatum, Feststellungsbefugnis, tatsächliche Stimmen, Satzungsquoten und Streitfragen. Ergebnis sind konkrete Fristen, getrennte TOP und nachvollziehbare Nenner, keine pauschale Lagermehrheit.
3. Übergib Kapital, Bewertungsunterlagen und Finanzierungsvorschlag an [kapitalerhoehung-und-bezugsrechte-pruefen](#). Verlange neben der Quotenrechnung eine Prüfung der wirtschaftlichen Verwässerung, Bezugsbedingungen und Alternativen. § 53 Abs. 2, 3 und 4 GmbHG betreffen verschiedene Anforderungen; ein Mehrheitsbeschluss verpflichtet die Minderheit nicht automatisch zum neuen Kapitaleinsatz.
4. Behandle Geschäftsführeramt und Dienstvertrag mit [abberufung-und-anstellung-pruefen](#). Übergib den behaupteten wichtigen Grund einschließlich Gegendarstellung, Kennnisdaten und Erklärungen. Das Ergebnis muss Beschluss, Ermächtigung, Kündigungszugang, Registerstand und Vergütung voneinander trennen.
5. Leite konkrete Kundenhandlungen und Informationszugriffe an [wettbewerb-und-wissen-sichern](#), Zahlungsbelege und Vertretungsregeln an [darlehen-und-vertretung-pruefen](#). Ein Konkurrenzverdacht beseitigt weder automatisch Informationsrechte noch eine Darlehensforderung. Ansprüche der Gesellschaft dürfen nicht ohne Prozessführungsbefugnis als eigene Gesellschafteransprüche verfolgt werden.
6. Bearbeite Einziehung, gerichtlichen Ausschluss und Abfindung mit [einziehung-und-ausschluss-pruefen](#). Bei Managerbeteiligungen prüfe zuerst Zweck und eigenständige Bedeutung der Beteiligung, dann getrennt Ausscheidensklausel, Preisregel und konkrete Ausübung (GS-18). Die Bezeichnung „Bad Leaver“ ersetzt keinen Tatbestand.
7. Wähle mit [beschluesse-angreifen-und-sichern](#) den bestimmten Antrag gegen die richtige Partei. Übergib Liste, Feststellung, Frist und drohenden Vollzug. Die Wiederaufnahme in die Liste erledigt einen fortbestehenden Streit um materielle Mitgliedschaft nicht notwendig (GS-17). Eine bloße Anfechtung stoppt keinen Listenwechsel.

8. Bei Einigungsauftrag führe **austritt-und-verkauf-verhandeln** mit Parteien, wirtschaftlichen Grenzen, Finanzierungsnachweisen und laufenden Verfahren fort. Satzung, schuldrechtliche Gesellschaftervereinbarung und Geschäftsordnung sind verschiedene Regelungsinstrumente. Benenne bei jedem, wen es bindet, welches Organ entscheidet, wie es geändert wird und welche Form erforderlich ist.

9. Führe die Teilergebnisse in das beauftragte Dokument zusammen. Bei Klageerwiderung jede erhebliche Behauptung der Gegenseite beantworten, nach § 138 ZPO zulässiges Bestreiten begründen und Beweisangebote mit einer konkreten Tatsache verknüpfen. Bei Vertragsauftrag vollständig formulierte Klauseln mit abgestimmter Rechtsfolge liefern. Interne Quellen- und Fristenkontrolle bleibt gesondert.

10. Nach neuer Antwort, Liste, Entscheidung oder Gegenangebot nur betroffene Bewertung und Dokumente fortschreiben. Benenne die nächste fehlende Tatsache und ihre Auswirkung. Eine abgeschlossene Beratung benötigt keine künstliche Freigabe; eine externe Einreichung oder verbindliche Erklärung setzt den entsprechenden Auftrag voraus.

4. Quellenpflicht

Es gilt die **Zitierweise**. Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze **rechtsprechungsanker.md** mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere zuerst die konkrete Handlungsaussage und dann das vollständige beauftragte Produkt mit tragender Begründung. Ein internes Memo kann eine knappe Chronologie, Beschlussmatrix und offene Punkte enthalten; ein bestellter Empfängertext muss trotzdem ausformuliert vorliegen. Behaupte nur tatsächlich erzeugte Dateien und durchgeführte Schritte.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Drei Gesellschafter streiten über Finanzierung, gegenseitige Abberufung, einen Konkurrenzvorwurf und einen blockierten Anteilsverkauf. Ordne die verbundenen Vorgänge in einer gemeinsamen Chronologie, prüfe jede Maßnahme eigenständig und liefere den konkret beauftragten Brief beziehungsweise Vergleich. Aus dem Umfang des Konflikts folgt kein automatischer Klageauftrag.

Kapitalerhöhung und Bezugsrechte prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeite die konkrete Kapitalmaßnahme von ihrem wirtschaftlichen Anlass bis zum beauftragten Beschluss-, Einwendungs- oder Verhandlungstext. Eine rechnerische Verwässerung ist nicht automatisch rechtswidrig; ein behaupteter Finanzierungsbedarf legitimiert umgekehrt nicht jede Verdrängung.

2. Eingaben

Lies Satzung, Cap Table, Kapitalerhöhungsentwurf, Liquiditäts-/Investitionsunterlagen, Übernahmeangebot, Agio, Bezugsfristen und konkurrierende Finanzierungsangebote. Erfasse Übernehmer und gesellschaftsrechtliche Beziehungen.

3. Ablauf und Checkliste

1. Erstelle aus Stammkapital, Nennbeträgen, geplanten neuen Anteilen, Ausgabebetrag, Agio und Übernehmern eine vollständige Rechnung. Trenne Beteiligungsquote, Stimmgewicht und wirtschaftlichen Anteilswert. Zeige Zustände vor Beschluss, nach Übernahme und nach Registereintragung; die Satzungsänderung wird nach § 54 Abs. 3 GmbHG erst mit Eintragung wirksam.
2. Belege Zweck, Betrag und Dringlichkeit durch Liquiditäts-/Investitionsplan und konkrete Zahlungsdaten. Vergleiche mindestens die tatsächlich verfügbaren Alternativen: kleinere Erhöhung, proportionale Beteiligung, marktgerechtes Agio, Darlehen oder anderweitige Finanzierung. Nicht verfügbare Kredite nicht als realistische Alternative behaupten; Krisenprüfung mit belastbaren Fälligkeitsdaten gesondert übergeben.
3. Prüfe die Bezugsposition nach ursprünglicher Beteiligung. GS-13, Original S. 7–9, lässt deren dogmatische Herleitung offen, bestätigt aber den proportionalen Ausgangspunkt und warnt vor undifferenzierter Übernahme aktienrechtlicher Regeln. Daraus folgen weder eine generelle Pflicht zur Zulassung jeder gewünschten Kleinstbeteiligung noch heutige Ein-Anteil-Beschränkungen aus dem damaligen § 55 GmbHG. Beurteile Ausschluss, Frist, Information und Stückelung konkret.
4. Berechne wirtschaftliche Verwässerung mit offen gelegten Bewertungsannahmen. Eine Quote von 25 auf 20 Prozent sagt allein nichts über einen Wertverlust bei angemessener Einzahlung; ein niedriger Ausgabepreis kann dagegen Wert auf Übernehmer verlagern. Sonderrechte und gesetzliche oder satzungsmäßige Schwellen separat prüfen. Genau 25 Prozent sind bei einer Dreiviertelmehrheit und voller Abstimmung keine Sperrminorität.
5. Untersuche Gesellschaftsinteresse und Verhältnismäßigkeit des Ausschlusses sowie tatsächliche Gleichbehandlung. Ein formal gleiches, praktisch nicht nutzbares Bezugsangebot kann kritisch sein; fehlende individuelle Zahlungsbereitschaft beweist noch keine Benachteiligung. Eine Zustimmungspflicht nach GS-11 setzt objektiv unabwiesbare Erforderlichkeit und Zumutbarkeit voraus. Zustimmung zur Maßnahme ist von Übernahmeverpflichtung und Nachschusspflicht zu trennen.
6. Prüfe Beschlussmehrheit nach § 53 Abs. 2, notarielle Beurkundung nach Absatz 3, Mehrbelastungszustimmung nach Absatz 4 sowie Übernahmeerklärung und Zulassung nach § 55 GmbHG. Die aktuelle Übernahme kann notariell aufgenommen oder beglaubigt werden; Einlageart, Aufrechnung/Einbringung bestehender Forderungen und Deckung nicht als reine Buchung behandeln. Bei Umwandlung eines Darlehens in Kapital Werthaltigkeit und Sachkapitalregeln gesondert bearbeiten.
7. Formuliere bei Auftrag ein vollständiges Beschlusspaket mit neuem Stammkapital, Anteilsnummern/Nennbeträgen, Übernehmern, Agio, Bezugsbedingungen, Einlagefälligkeit und Satzungswortlaut. Fehlende Beträge kenntlich machen. Übergib Anfechtungs- und Eilfragen mit Datum und drohendem Registerakt an [beschluesse-angreifen-und-sichern](#): Ein treuwidriger

Bezugsrechtsausschluss begründet nach GS-13 regelmäßig Anfechtbarkeit, keine bequeme Fristlosigkeit wegen angeblicher Nichtigkeit.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere eine nachvollziehbare Kapital-/Quotenrechnung, substantiierte Bewertung und das bestellte vollständige Dokument. Zahlen, Annahmen und noch ausstehende Vollzugsschritte müssen erkennbar bleiben. Notarielle Entwürfe dürfen nicht als bereits beurkundete Erklärungen erscheinen.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Eine kurzfristige Kapitalerhöhung zu Nennwert soll allein ein nahestehender Investor übernehmen. Prüfe Finanzierungsbedarf, angemessene Konditionen, ausgeschlossene Bezugsposition und konkrete Mehrheitsvoraussetzungen. Eine finanzmathematische Tabelle ersetzt keine Treuepflichtprüfung.

Stimmen und Mehrheiten prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Berechne keine bloße Beteiligungsmehrheit, sondern das rechtlich erhebliche Abstimmungsergebnis zum bestimmten Antrag. Persönlicher Streit oder Betroffenheit führen nicht zu einem allgemeinen Stimmverbot.

2. Eingaben

Benötigt werden Satzung, Beteiligungs-/Listenstand, konkreter Antrag, Anwesenheit, Vollmachten, tatsächliche Stimmen und Ergebnisfeststellung. Nutze konkrete Tatsachen zu behaupteten Pflichtverletzungen und ihren Gegendarstellungen.

3. Ablauf und Checkliste

1. Lies den tatsächlich abgestimmten Antrag und die maßgebliche Satzung. Ermittle die Legitimation nach § 16 Abs. 1 GmbHG und das Stimmgewicht; § 47 Abs. 2 GmbHG knüpft grundsätzlich an jeden Euro des Geschäftsanteils an. Stimmrechtsvollmachten, Vertretungsrollen und abweichende wirksame Satzungsregeln gesondert prüfen.

2. Bestimme Beschlussfähigkeit, Mehrheitsnenner, Mehrheit und zusätzliche Zustimmung getrennt. § 47 Abs. 1 zählt grundsätzlich abgegebene Stimmen; § 53 Abs. 2 fordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen für Satzungsänderungen, vorbehaltlich weiterer Satzungserfordernisse. § 53 Abs. 4 ist kein weiterer Prozentnenner, sondern schützt vor vermehrten Leistungspflichten. Enthaltungen bei einem Nenner „abgegebene Stimmen“ nicht wie Nein-Stimmen behandeln; anders formulierte Satzungsquoten am Wortlaut prüfen.

3. Prüfe Stimmverbote nach dem einzelnen Gegenstand. § 47 Abs. 4 betrifft Entlastung, Befreiung von Verbindlichkeit und dort bezeichnete Rechtsgeschäfte/Rechtsstreitigkeiten; eine gewöhnliche Abberufung oder ordentliche Vertragskündigung erzeugt allein wegen eigener Betroffenheit kein Stimmverbot (GS-10, Rn. 10). Ein wichtiger Grund benötigt Tatsachen; für die gerichtliche Prüfung trägt ihn grundsätzlich, wer sich auf ihn beruft (Rn. 14–15).

4. Bei gemeinsamer Pflichtverletzung ordne jedem Beteiligten Handlung, Pflicht, Wissen und Mitwirkung an derselben Verletzung zu. GS-14 trägt eine gemeinsame Stimm Sperre bei gleicher Interessenkollision; GS-15 grenzt bloße Zustimmung zu einer riskanten Geschäftsentscheidung und andersartige Aufsichtsversäumnisse ab. Persönliche Freundschaft und Lagerzugehörigkeit ersetzen die Tatbeiträge nicht.

5. Bei Ansprüchen gegen Geschäftsführer prüfe auch Vertreterkonflikte einer Gesellschaftergesellschaft. Der selbst betroffene Geschäftsführer darf deren Stimme über seine Inanspruchnahme und Prozessvertretung nicht ausüben; konfliktfreie Vertretung bleibt gesondert möglich (GS-04, Rn. 18–23). Die organschaftliche Interessenkollision nicht ungeprüft als endgültigen Verlust sämtlicher Stimmen der vertretenen Gesellschaft ausgeben.

6. Rechne jede streitige Variante offen: Ausgangsgewicht, Ausschlussgrund, gültige Sachstimmen, Ja, Nein, Enthaltung und erforderliche Schwelle. Beispiel ohne Sonderquorum: 50 Ja, 25 Nein, 25 Enthaltung ergeben 50 von 75 gültig abgegebenen Stimmen und verfehlen drei Viertel; 50 Ja bei gesetzlich ausgeschlossenen 25 Nein und 25 Enthaltung ergeben 50 von 50. Die Ausschlussannahme muss vorher rechtlich tragen. Genau 25 Prozent blockieren bei voller Stimmabgabe eine Dreiviertelmehrheit nicht, wenn die übrigen 75 Prozent zustimmen.

7. Trenne gesetzliches Stimmverbot von treuepflichtiger Stimmrechtsausübung. GS-11, Rn. 13–17, verlangt objektiv unabwiesbare Erforderlichkeit und Zumutbarkeit; bloße Vorteilhaftigkeit genügt nicht. Eine Stimmbindung ist kein pauschaler Ausschluss vom Teilnehmerkreis.

8. Dokumentiere Feststellungsbefugnis, Wortlaut und Zeitpunkt der positiven oder negativen Feststellung. Übergib streitiges festgestelltes Ergebnis, Rechnung und Belege an [beschluesse-angreifen-und-sichern](#). Die eigene Rechnung ersetzt die erforderliche Anfechtung einer bindenden Feststellung nicht.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere Beschlusskarte, vollständig erläuterte Stimmenrechnung und konkrete Folgerung für den bestimmten Antrag. Bei zwei Varianten benenne genau die entscheidende Tatsachen- oder Rechtsfrage. Eine Ampel ohne Nenner und Begründung ist kein ausreichendes Ergebnis.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Ein 40-Prozent-Gesellschafter soll gewöhnlich abberufen werden; später wird über einen behaupteten wichtigen Grund abgestimmt. Prüfe beide Gegenstände getrennt. Ein Stimmverbot beim zweiten Beschluss darf weder unbewiesen angenommen noch pauschal auf den ersten übertragen werden.

Streitstand und Fristen klären

1. Zweck und Anwendungsfall

Erstelle aus der vorhandenen Akte eine belastbare Ausgangslage und das konkret bestellte erste Produkt. Beginne bei Unterlagen und Auftrag. Ein scharfer Konflikt ist kein automatischer Klageauftrag; eine interne Einschätzung kann mit konkreten Handlungsvorschlägen abgeschlossen sein.

2. Eingaben

Nutze Auftrag, aktuelle und historische Satzung, Gesellschafterliste, Registerauszug, Beteiligungsnachweise, Einladungen, Beschlüsse, Protokolle, Zustell-/Zugangsbelege, Verträge und Korrespondenz. Erfasse Rolle als Gesellschafter, Geschäftsführer, Gesellschaft oder Erwerbsinteressent. Die Gesellschaft und ihr Gesellschafter sind nicht derselbe Mandant.

3. Ablauf und Checkliste

1. Bestimme Auftraggeber und betroffene Rechtsträger; bei einer Gesellschaft als Gesellschafterin deren Vertreter feststellen. Erfasse materielle Anteilseignerschaft, Aufnahme der Liste in das Register, Bestellung, Anstellung und schuldrechtliche Nebenvereinbarungen jeweils mit Geltungsdatum. Ein nur eingereichtes Dokument ist nicht schon ein aufgenommenes Registerdokument.
2. Erstelle die Chronologie aus Originalbelegen: Versand, Zugang, Versammlung, Beschlussfassung, Ergebnisfeststellung, Bekanntgabe, Listeneinreichung/-aufnahme und Klagezustellung getrennt. Bei verschiedenen Versionen Original und Berichtigung verbinden; keine nachträgliche Protokollfassung stillschweigend zum Original machen.
3. Führe für jeden TOP ein eigenes Fristenblatt mit maßgeblicher Satzungsfassung, Rechtsbehelf, auslösendem Ereignis, Berechnung und sicherndem Arbeitsschritt. Für GmbH-Anfechtungen ist die Monatsfrist des § 246 Abs. 1 AktG regelmäßig BGH-Maßstab; ihre Überschreitung verlangt eng begrenzte zwingende Gründe (GS-13, Original S. 10–11). Der Hinweis auf das Fehlen einer universellen gesetzlichen GmbH-Frist darf keinen Eindruck unbegrenzter Anfechtbarkeit erzeugen. Weder Protokollabwarten noch Feiertage rechtfertigen automatisch Verzögerung.
4. Trenne diese Frist von § 626 Abs. 2 BGB, Options-/Austrittsfristen, Zahlungsfälligkeit, Verjährung und gerichtlichen Anzeige-/Erwiderungsfristen. Bei eEB oder Zustellungsurkunde tatsächlichen Zugang lesen; gerichtliche Fristverlängerung nur nach bestätigter Bewilligung verbuchen. Die Anfechtung einer Einziehung wahrt nicht ohne weitere Prüfung Zahlungsansprüche auf Abfindung.
5. Prüfe, ob fehlende Unternehmensinformationen durch ein konkretes Verlangen nach § 51a GmbHG beschafft werden können. Nenne Zeitraum, Vorgang, Unterlagen und gewünschte Auskunft/Einsicht. Bei Ablehnung zu [beschluesse-angreifen-und-sichern](#) übergeben; § 51b GmbHG ist ein besonderes Informationsverfahren, kein allgemeiner Beschlussangriff.
6. Bei Klageeingang ordne Antrag, Klagegrund, Anlagen, bekannte Tatsachen, Bestreiten und Beweis je Streitpunkt. § 138 Abs. 4 ZPO erlaubt Nichtwissen nur außerhalb eigener Handlung und Wahrnehmung; verfügbare Unternehmensunterlagen und zuständige Personen zunächst befragen. Eine ungesicherte Mandantenbehauptung nicht als Zeugenbestätigung ausgeben.
7. Übergib an den sachlich passenden Spezialskill ein kompaktes Paket aus Auftrag, Chronologie, Beschlusskarten, Fristblatt und entscheidenden Lücken. Das nächste Produkt benennen und bereits ausarbeiten, soweit unabhängig möglich. Die [Verfahrenswahl](#) enthält Parteien und konkrete Antragsrichtungen.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere eine knappe Ausgangsnotiz mit belegter Chronologie, Rollenkarte, konkreten Fristen und nächstem Schritt. Ist ein Brief oder eine Entscheidungsvorlage bestellt, liefere ihn vollständig; die Sammlung von Fragen ist nur Vorbereitung.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Die Mandantin meldet eine bereits beschlossene Einziehung und eine geplante Kapitalerhöhung. Prüfe beide Vorgänge mit ihren jeweiligen Daten und Vollzugsständen. Eine E-Mail „Sie sind raus“ ersetzt weder den genauen Beschluss noch die Listen- und Verfahrensprüfung.

Versammlung und Tagesordnung vorbereiten

1. Zweck und Anwendungsfall

Erstelle eine verwendbare Einladung, Ergänzungsanforderung, Beschlussvorlage oder Teilnahmestrategie für die konkrete streitige Versammlung. Vermeide Sammelüberschriften, unter denen sich unterschiedliche Beschlussgegenstände verbergen.

2. Eingaben

Lies die maßgebliche Satzung, aktuelle Legitimation und Vertretung, gewünschte Anträge, Einladungsentwurf beziehungsweise erhaltene Einladung samt Anlagen und Zugangsbelegen. Nutze bereits feststehende Versammlungsdaten; erfinde keine postalische Zustellung.

3. Ablauf und Checkliste

1. Lies Satzung und Listenstand zur vorgesehenen Versammlung. Prüfe Einberufungsorgan, Form, Frist, Ort beziehungsweise technische Teilnahme. Nach § 50 GmbHG kann die gesetzliche Minderheit von zehn Prozent zunächst ein begründetes Einberufungs- oder Ergänzungsverlangen stellen; eigene Einberufung nach Absatz 3 setzt dessen besondere Voraussetzungen voraus. Gründe der Selbsthilfe müssen bei eigener Berufung oder Ankündigung mitgeteilt werden.
2. Lade jede legitimierte Gesellschafterin an die zutreffende Adresse in ihrer eigenen Rolle. Identische Geschäftsführer zweier Gesellschaften ersetzen die getrennte Ladung nicht (GS-01). Halte Absendung, Zugang, Satzungsfrist und Tagesordnung nach § 51 GmbHG auseinander. Prüfe Vollversammlung und Heilungsvoraussetzungen konkret; Anwesenheit ist nicht automatisch Einverständnis mit jedem unangekündigten Gegenstand.
3. Bestimme Beschlussmodus vor der Abstimmung: Präsenz beziehungsweise Telefon/Video nach § 48 Abs. 1; Beschlussfassung außerhalb der Versammlung nach § 48 Abs. 2; oder wirksame abweichende Satzungsregel. Im gesetzlichen Umlaufverfahren Verfahrenseinverständnis aller Gesellschafter in Textform und Sachabstimmung auseinanderhalten. Die aktuelle Norm nennt auch für die Stimmabgabe Textform.
4. Bei Satzungsöffnung für fernmündliche Abstimmung und allseitiges fernmündliches Verfahrenseinverständnis prüfe nach GS-16, Rn. 21–28, mündliche oder konkludente Erklärungen anhand konkreter Handlungen. Schweigen, bloße Anwesenheit oder private Kenntnis sind kein automatischer Ersatz. Stimmverbot in der Sache beseitigt nicht ein notwendiges Verfahrenseinverständnis. Erforderliche notarielle Beurkundung bleibt zusätzlich zu prüfen.
5. Formuliere jeden TOP und Beschluss vollständig: Organabberufung mit betroffener Person und Zeitpunkt; gesonderte Kündigungsentscheidung mit Vertragsdatum und Beendigungsweg; konkrete Anspruchsverfolgung und gesonderte Prozessvertretung; Einziehung mit identifiziertem Anteil und Satzungsgrund; Kapitalerhöhung mit Betrag, Anteilen, Konditionen und Bezugsregel. Keine „Generalbereinigung“ unter Verschiedenes.
6. Füge Unterlagen bei, die eine informierte Entscheidung ermöglichen, insbesondere Finanzierungsgrund, Bewertung, Vertragsfassung und konkret bezeichnete Vorwürfe. Bei § 53 GmbHG Dreiviertelmehrheit nach Absatz 2, Beurkundung nach Absatz 3 und zusätzliche Zustimmung nach Absatz 4 auseinanderhalten. Entwürfe mit Beurkundungsbedarf an den Notar übergeben, nicht als bereits beurkundet ausgeben.
7. Übergib Antragswortlaut und Teilnehmerdaten an [stimmen-und-mehrheiten-pruefen](#). Der Versammlungsleitfaden enthält Feststellungsbefugnis, getrennte Abstimmungen, genaue Ja-/Nein-/Enthaltungszahlen und wörtliches festgestelltes Ergebnis. Einwendungen und Anlagen

dokumentieren; kein nachträglich erfundener Verlauf. Liefere sodann Einladung oder Ergänzungsverlangen vollständig.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere die vollständige Einladung beziehungsweise das Ergänzungsverlangen mit präzisen TOP und ausformulierten Beschlussvorschlägen. Trenne internen Ablauf-/Fristenvermerk und den versandfertigen Empfängertext. Noch nicht erfolgte Abstimmungen oder Zugänge bleiben als künftig beziehungsweise offen gekennzeichnet.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Unter „Kapitalmaßnahmen“ sollen zusätzlich ein Gesellschafter ausgeschlossen und sein Geschäftsführeramt beendet werden. Prüfe für jeden Gegenstand die tatsächliche Ankündigung und die zulässige Behandlung; erzeuge nicht ungeprüft einen einheitlichen Mehrzweckbeschluss.

Wettbewerb prüfen und Wissen sichern

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeite tatsächliche Wettbewerbshandlungen und geschützte Informationen. Ein neuer Firmenname oder ein bloßer Verdacht beweist weder eine Pflichtverletzung noch den Verlust aller Mitgliedschaftsrechte.

2. Eingaben

Nutze Satzung, Anstellungsverträge, Wettbewerbs-/Geheimhaltungsvereinbarungen, konkrete Kunden-/Projektbelege, Dateien mit Versionsstand und rechtmäßig verfügbare Kommunikations- oder Zugriffsprotokolle. Erfasse tatsächliche Schutzmaßnahmen.

3. Ablauf und Checkliste

1. Lege für jeden Zeitraum die Rolle der betroffenen Person fest: Geschäftsführer, Gesellschafter, ausgeschiedener Organwahrer oder Arbeitnehmer. Benenne Grundlage und Reichweite der Pflicht aus Amt, Treuepflicht, Satzung oder Vertrag. Gesellschafterstellung allein begründet kein beliebiges Berufsverbot; aktuelle Organbindung und nachvertragliche Beschränkung nicht austauschen.
2. Dokumentiere jede behauptete Handlung mit Kunde, Produkt, Datum, Person und Beleg. Gründungsvorbereitung, Beteiligung, Kundenangebot, Lieferung, Dateizugriff, Weitergabe und tatsächliche Nutzung sind verschiedene Vorgänge. Ein Download während zulässigen Zugangs beweist weder einen Empfänger noch spätere Nutzung. Einwilligung und bekannte Duldung prüfen.
3. Bei nachvertraglichem Geschäftsführerwettbewerb GS-05, Rn. 10–19, anwenden: berechtigtes Schutzinteresse sowie räumliche, sachliche und zeitliche Begrenzung prüfen; keine automatische Karenzpflicht nach Arbeitnehmerrecht. Zugesagte Entschädigung und vereinbarten Verfall separat auslegen. Das Urteil hat keine AGB-Eigenschaft festgestellt und billigt nicht jede Formalklausel. Ein sachlich oder räumlich überbreites Verbot darf nicht beliebig durch das Gericht auf einen gewünschten Rest reduziert werden.
4. Identifiziere jedes Geschäftsgeheimnis durch Inhalt, Version und zugänglichen Personenkreis. Belege fehlende allgemeine Bekanntheit/leichte Zugänglichkeit, wirtschaftlichen Wert gerade wegen Geheimhaltung, angemessene Maßnahmen und berechtigtes Interesse nach § 2 Nr. 1 GeschGehG. Prüfe konkreten Erwerbs-/Nutzungstatbestand und Ausnahmen; ein Vertraulichkeitsstempel oder allgemeines Branchenwissen genügt nicht.
5. Stimme Schutz und Informationsrechte aufeinander ab. § 51a Abs. 2 GmbHG erlaubt Verweigerung nur bei besorgter gesellschaftsfremder Verwendung und dadurch drohendem nicht unerheblichem Nachteil sowie entsprechendem Gesellschafterbeschluss. Ein bloßer Konkurrenzverdacht trägt keinen pauschalen Informationsentzug. Bestimme gegebenenfalls konkret geschützte Einsichtsmodalitäten und übergib einen Informationsstreit an [beschluessen-angreifen-und-sichern](#).
6. Sichere rechtmäßig verfügbare Dateien und Protokolle unverändert mit Herkunft und Zeitbezug; keine fremden Privatkonten öffnen. Unterlassung muss konkrete Handlungsform und Information bestimmen, Herausgabe konkrete Datenträger oder Dokumente. Anspruchsinhaber, Rechtsgrund, Anspruchsumfang und Beweiszuordnung formulieren; erst danach Schadenshöhe oder erforderliche Auskunft prüfen. Einen Stufenantrag nicht allein deshalb verwenden, weil überhaupt noch Informationen fehlen.
7. Für einen ZPO-Prozess prozessualen Geheimnisschutz nach § 273a ZPO und §§ 16–20 GeschGehG prüfen: Informationen kennzeichnen, Geheimniseigenschaft glaubhaft machen und bereinigte Fassung vorlegen. Zugangsbeschränkung wahrt rechtliches Gehör; mindestens eine natürliche Person jeder Partei und ihre Vertreter behalten nach § 19 Abs. 1 GeschGehG Zugang. Diese ZPO-Regel nicht ungeprüft unmittelbar auf das FamFG-Informationsverfahren übertragen.

8. Liefere das beauftragte Sicherungs-/Unterlassungsschreiben vollständig, bei gerichtlichem Auftrag bestimmte Anträge samt Belegen und Geheimhaltungsantrag. Abberufung oder Ausschluss an die jeweiligen Skills mit konkretem Pflichtbefund übergeben; der Wettbewerbsvermerk allein beendet weder Amt noch Anteil.

4. Quellenpflicht

Es gilt die [Zitierweise](#). Tragende Aussagen benötigen einschlägige aktuelle Normen und tatsächlich verifizierte Primärentscheidungen. Nutze [rechtsprechungsanker.md](#) mit ihrer konkreten Übertragungsgrenze, nicht als pauschalen Beleg. Vertrags- und Tatsachenbefunde werden an der Akte belegt; keine erfundenen Aktenzeichen, Randnummern, Parallelfundstellen oder Literaturzitate.

5. Ausgabeformat

Liefere einen konkreten Beleg-/Anspruchsvermerk und das beauftragte vollständige Sicherungs-, Auskunfts- oder Unterlassungsschreiben. Schütze Geheimnisse auch in der Ausgabe; keine pauschale Veröffentlichung technischer Unterlagen. Bei ungesichertem Vorwurf sachlich formulieren.

Die Ausformulierungspflicht gilt ausdrücklich: Endprodukte bestehen aus vollständigen, prägnanten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt unzulässig. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Ohne echte Dateiformatierung folgt ein getrennter Exporthinweis; keine nicht erzeugte Word- oder PDF-Datei behaupten. Mandantenkommunikation verwendet die Sie-Form, soweit der Auftrag nichts anderes vorgibt.

6. Beispiele

Eine Kalkulationsdatei wurde vor dem Ausscheiden heruntergeladen. Prüfe erlaubten damaligen Zugang, konkreten Inhalt, Schutzmaßnahmen und Belege einer späteren Verwendung. Der Download allein beweist keinen abgeschlossenen Geheimnisverrat.